



P U T U S A N

NOMOR : 304 / Pid. Sus Anak / 2014 / PN. DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan anak telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA I**

Tempat lahir : Surabaya.

Umur / tanggal lahir : 16 Maret 1998.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : DENPASAR.

A g a m a : Hindu.

Pekerjaan : Tidak bekerja.

Pendidikan : -

2. Nama lengkap : **TERDAKWA II**

Tempat lahir : Ujung Pandang.

Umur / tanggal lahir : 16 Tahun/ 16 Maret 1997.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : DENPASAR.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Tidak bekerja.

Pendidikan : -

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2014 s/d tanggal 16 April 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2014 s/d tanggal 26 April 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2014 s/d tanggal 03 Mei 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 25 April 2014 s/d tanggal 9 Mei 2014;

Di depan persidangan para terdakwa didampingi oleh kedua orang tuanya masing-masing dan GUSTI AGUNG PUSPAWATI, dari Balai Pemasyarakatan Klas I Denpasar, berdasarkan Penelitian Kemasyarakatan tertanggal 8 April 2014, No. 04/Litmas.An/I/2014/BAPAS;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum, dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Terdakwa I: **TERDAKWA I**, terdakwa II : **TERDAKWA II** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP;
- Menghukum Terdakwa I: **TERDAKWA I** , terdakwa II : **TERDAKWA II** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa di tahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah blackberry tipe 9790 warna hitam.
 - 1 (satu) buah blackberry Dakota warna putih.
 - 1 (satu) buah blackberry 8530 gemini warna merah.
 - 1 (satu) buah blackberry Onyx Putih
 - 1 (satu) buah samsung galaxy note II warna hitam.

Dikembalikan kepada SAKSI I. -----

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih No Pol. DK 3059 DR, Noka: MH1JF5135CK740171 Nosin: JF51E3724099 beserta kunci kontak.
- Selembar STNK an. SAKSI II, alamat Jlt. Tukad Yeh Aya Ff IX No 7 Renon Denpasar

Dikembalikan kepada SAKSI II. -----

- Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menghukum paraterdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa mengajukan pembelaan lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan ingin melanjutkan sekolah dan berjanji tidak mengulangi perbuatan itu lagi.

Menimbang, bahwa di samping pembelaan lisan paraTerdakwa tersebut, kedua orang tuanya dari para terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa ia sanggup akan mendidik terdakwa ke arah yang lebih baik, dan di samping itu terdakwa ingin tetap melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa Petugas Bapas juga memohon kepada Hakim bahwa agar Terdakwa diberikan hukuman bersyarat agar terdakwa bisa melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan para terdakwa dan kedua orang tuanya serta Petugas Bapas tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan nya semula;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke muka persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-323/DENPA/02/2014, tanggal 25 April 2014, sebagai berikut :

----- Bahwa mereka Terdakwa I TERDAKWA I dan Terdakwa II TERDAKWA II, pada hari dan tanggal yang tidak di ingat sekira pada pukul 02.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di Konter HP Blackbery Station Jl. Nusa Kambangan No. 157 Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu*** . Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara cara sebagai berikut: ----- Berawal ketika Terdakwa II TERDAKWA II sedang nonton TV bersama Terdakwa I TERDAKWA I di kamar kos milik Terdakwa I TERDAKWA I, kemudian Terdakwa II TERDAKWA II berkata kepada Terdakwa I TERDAKWA I “Bobol konter yuk”, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I TERDAKWA I menjawab “dimana”, lalu Terdakwa I TERDAKWA I diberitahu di daerah monang-maning. Setelah itu Terdakwa I TERDAKWA I menyetujuinya, lalu mereka kemudian meminjam sepeda motor milik saksi SAKSI II APRILLIA yang kebetulan saat itu sedang menginap di kosan Terdakwa I TERDAKWA I. Dalam perjalanan ketika sampai di Jl. Nusa Kambangan Terdakwa II TERDAKWA II kemudian berkata kepada Terdakwa I TERDAKWA I “itu ada konter” lalu Terdakwa II TERDAKWA II menepikan sepeda motor yang dikendarainya di seberang konter, kemudian Terdakwa I TERDAKWA I bersama Terdakwa II TERDAKWA II menyeberang dan menuju sebelah utara konter dan menaiki tembok konter tersebut dan membuka gentengnya hingga masuk di atas plafon, setelah itu plafon di tendang oleh Terdakwa I TERDAKWA I hingga jebol hingga berhasil masuk ke dalam konter sedangkan Terdakwa II TERDAKWA II bertugas menunggu di luar berjaga diatas genting, di dalam konter para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah blackbery tipe 9790 warna hitam yang ada di rak kaca, 1 (satu) buah blackbery Dakota warna putih di meja servis, 1 (satu) buah blackberry 8530 gemini warna merah, 1 (satu) buah blackbeyy Onyx warna putih, 1 (satu) buah samsung galaxy note II warna hitam, setelah mendapatkan hape-hape tersebut Terdakwa I TERDAKWA I lalu naik kembali ke plafon dengan menggunakan meja yang ada di bawah plafon dengan membawa Hape yang telah berhasil diambil, sesampainya diatas Plafon Terdakwa I TERDAKWA I lalu menyerahkan 1 (satu) buah blackbery tipe 9790 warna dan 1 (satu) buah blackbeyy Onyx warna putih kepada Terdakwa II TERDAKWA II, lalu Terdakwa I TERDAKWA I bersama Terdakwa II TERDAKWA II keluar turun dan pergi menuju rumah kos Terdakwa I TERDAKWA I. -----

----- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, SAKSI I mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,-.-----

----- Perbuatan para **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4,-5 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan sudah mengerti karenanya baik para terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, menerangkan dibawah sumpah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian yang saksi laporkan.
- Bahwa benar saksi baru tahu kejadian terseut pada hari sabtu tanggal 15 Maret 2014 jam 10.00 Wita.
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi di toko milik saksi, blackberry station Jl, Nusakambangan No 157 Denpasar.
- Bahwa benar barang saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah blackberry tipe 9790 warna hitam yang ada di rak kaca, 1 (satu) buah blackberry Dakota warna putih di meja servis, 1 (satu) buah blackberry 8530 gemini warna merah, 1 (satu) buah blackbeyy Onyx warna putih, 1 (satu) buah samsung galaxy note II warna hitam.--
- Bahwa benar sebelum hilang barang tersebut ada di etalase toko.-----
- Bahwa benar plapon toko saksi mengalami kerusakan.-----
- Bahwa benar genting toko milik saksi juga mengalami kerusakan.---
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa membenarkan.

2. SAKSI II, menerangkan di bawah sumpah:-----

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian;
- Bahwa benar saksi pemilik sepeda motor Honda Beat No Pol 3059 DR Noka: MH1JF5135CK740171, Nosin: JF51E3724099.-----
- Bahwa benar motor saksi dipinjam oleh terdakwa RAKA dan TOSA.---
- Bahwabener saksi tidak tahu dipergunakan kemana sepeda motor milik saksi;
- Bahwa benar sepeda motor saksi dipinjam pada bulan maret sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Tukad Batanghari. -----

Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa membenarkan.

3. SAKSI III, menerangkan di bawah sumpah :-----

- Bahwabener saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohan;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian yang dialami teman saksi.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi baru tahu kejadian terseut pada hari sabtu tanggal 15 Maret 2014 jam 10.00 Wita.-----
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi di toko milik saksi, blackbery station Jl, Nusakambangan No 157 Denpasar.-----
- Bahwa benar barang yang hilang berupa 1 (satu) buah blackbery tipe 9790 warna hitam yang ada di rak kaca, 1 (satu) buah blackbery Dakota warna putih di meja servis, 1 (satu) buah blackberry 8530 gemini warna merah, 1 (satu) buah blackbeyy Onyx warna putih, 1 (satu) buah samsung galaxy note II warna hitam.--
- Bahwa benar sebelum hilang barang tersebut ada di etalase toko.----
- Bahwa benar plapon toko mengalami kerusakan.-----
- Bahwa benar genting toko juga mengalami kerusakan.-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, oleh para terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, oleh para terdakwa telah dibenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan para terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. TERDAKWA I, menerangkan : -----
 - Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmnai dan rohani.-
 - Bahwa terdakwa saat diperiksa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.-----
 - Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat masalah hukum.--
 - Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian bersama teman terdakwa TERDAKWA II.-----
 - Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian di konter HP di Jlan Nusa Kambangan.-----
 - Bahwa benar terdakwa menuju lokasi dengan menggunakan sepeda motor pinjaman milik SAKSI II. -----
 - Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada bulan Maret 2014 sekitar pukul 02.00 Wita.-----
 - Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanjat tembok konter hape lalu mebuca genting di bagian atap.-----
 - Bahwa benar setelah masuk di atap, terdakwa lalu menendang atap plafon hingga jebol.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar teman terdakwa TERDAKWA II bertugas menunggu di luar di atas genting.-----
- Bahwa benar terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah blackberry tipe 9790 warna hitam yang ada di rak kaca, 1 (satu) buah blackberry Dakota warna putih di meja servis, 1 (satu) buah blackberry 8530 gemini warna merah, 1 (satu) buah blackbeyy Onyx warna putih, 1 (satu) buah samsung galaxy note II warna hitam.-----
- Bahwa benar tersangka di atas plafon menyerahkan 2 buah hape kepada TERDAKWA II.-----
- Bahwa benar terdakwa mendapat bagian hape samsung dan 1 buah blackberry.-----

2. TERDAKWA II, menerangkan:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.-
- Bahwa terdakwa saat diperiksa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.-----
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat masalah hukum.--
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian bersama teman terdakwa TERDAKWA II.-----
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian di konter HP di Jalan Nusa Kambangan.-----
- Bahwa benar terdakwa menuju lokasi dengan menggunakan sepeda motor pinjaman milik SAKSI II. -----
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada bulan Maret 2014 sekitar pukul 02.00 Wita. -----
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanjat tembok konter hape lalu membuka genting di bagian atap. -----
- Bahwa benar Terdakwa bertugas menunggu di luar di atas genting sedangkan TERDAKWA I bertugas masuk kedalam mengambil barang yang akan dicuri. -----
- Bahwa benar terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah blackberry tipe 9790 warna hitam yang ada di rak kaca, 1 (satu) buah blackberry Dakota warna putih di meja servis, 1 (satu) buah blackberry 8530 gemini warna merah, 1 (satu) buah blackbeyy Onyx warna putih, 1 (satu) buah samsung galaxy note II warna hitam.-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah blackberry tipe 9790 warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah blackberry Dakota warna putih.
- 1 (satu) buah blackberry 8530 gemini warna merah.
- 1 (satu) buah samsung galaxy note II warna hitam.

Barang bukti mana telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa, dan telah pula diakui akan kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang ada, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak diingat, sekira pukul 02.00 Wita, bertempat di Jalan Njusa kambangan No.157 Denpasar para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban yang berada dalam Kantor HP Blackberry saksi korban;
- Bahwa benar barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa adalah berupa: 1 (satu) buah blackberry tipe 9790 warna hitam. 1 (satu) buah blackberry Dakota warna putih. 1 (satu) buah blackberry 8530 gemini warna merah. 1 (satu) buah samsung galaxy note II warna hitam barang-barang mana seluruhnya milik saksi korban;
- Bahwa benar para Terdakwa dan rekan-rekannya dalam mengambil barang-barang tersebut, tidak ada mendapat izin dari saksi korban selaku pemilik barang;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa beserta rekan-rekannya tersebut, saksi korban telah menderita kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar orang tua para Terdakwa telah berdamai dengan korban;

Menimbang, bahwa sekalipun berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terlihat perbuatan para terdakwa, tidaklah berarti terhadap para terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, oleh karenanya selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa para terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu: melanggar Pasal 363 (1) ke 3, 4 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 363 (1) ke 3, 4 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang siapa**"
2. Unsur "**mengambil barang sesuatu**"
3. Unsur "**yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain**"
4. Unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**"
5. Unsur "**di waktu malam**"
6. Unsur "**yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**".
7. Unsur "**yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" -----

----- Kami Penuntut Umum akan membahas unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas sebagai berikut:

Ad1. "**Barang siapa**"

----- Bahwa yang dimaksud dengan unsur **Barang siapa** adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, alasan pemaaf, maupun yang menghapus pidana.

----- Dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan para Terdakwa TERDAKWA I bersama sama dengan TERDAKWA II adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ditemukan adanya alasan pembeda, pemaaf, maupun alasan yang menghapuskan pidana atas diri para terdakwa.;

----- Dengan demikian unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Ad2. "**mengambil barang sesuatu**";

-----Bahwa yang dimaksud dengan **mengambil barang sesuatu** memindahkan suatu barang yang menjadi di bawah kekuasaannya, Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa bersama temannya telah berhasil mengambil barang berupa berupa 1 (satu) buah blackberry tipe 9790



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 (satu) buah blackberry Dakota warna putih, 1 (satu) buah blackberry 8530 gemini warna merah,(satu) buah samsung galaxy note II warna hitam. -----

----- Dengan demikian unsur **“mengambil barang sesuatu”** ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Ad3. **“yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”**-----

----- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi barang yang telah diambil oleh para Terdakwa bersama adalah kepunyaan dari SAKSI I.;

-----Dengan demikian unsur **“yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”**telah terbukti secara sah dan meyakinkan.-----

Ad4. **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.”**-----

----- Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum (Simons), bertentangan dengan hak orang lain (Noyon), dan tanpa kewenangan atau tanpa hak (Hoge Raad). -----

Bahwa berdasarkan fakta persidangan:

- Bahwa para terdakwa telah ngambil barang milik SAKSI I tanpa seijin dari pemiliknya.
- Bahwa para terdakwa mengambil barang yang milik SAKSI I untuk dimiliki dan dipergunakan secara pribadi.

----- Dengan demikian unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**telah terbukti secara sah dan meyakinkan.-----

Ad.5. **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”**.-----

----- Bahwa berdasarkan fakta persidangan para terdakwa mengambil barang milik SAKSI I dilakukan oleh 2 orang, masing masing mempunyai peranan antara lain. TERDAKWA I bertugas mengambil barang ke dalam toko sedangkan TERDAKWA II menunggu diluar di atas genting untuk mengamankan situasi dan mengambil barang hasil curian dari TERDAKWA I.
;-----

----- Dengan demikian unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”**telah terbukti secara sah dan meyakinkan.-----

Ad.6. **“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.-----

----- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa TERDAKWA I masuk kedalam dengan cara memanjat tembok toko, lalu diatas atap terdakwa membuka genting toko dan masuk kedalam, di atas atap terdakwa lalu memobol/ merusak plafon dengan cara menendangnya kemudian masuk kedalam untuk mengambil hape yang ada di toko hape, sedangkan terdakwa TERDAKWA II memanjat toko, dan menunggu diluar di atas atap genting. ----

----- Oleh karena semua unsur delik yang didakwakan telah terbukti, maka terdakwa harus dipersalahkan melakukan tindak pidana **“pencurian, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4,-5 KUHP dan oleh karena itu terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya tersebut.-----

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai pembahasan unsur di atas yang memiliki pertimbangan sebaliknya dari nota pembelaan tersebut, maka haruslah dinyatakan bahwa nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan dan ditolak, sedangkan mengenai dalil yang menyatakan keadaan para Terdakwa yang masih anak-anak sehingga memiliki jiwa yang masih labil, dalil demikian sudah diakomodir oleh undang-undang peradilan anak, namun tidaklah dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum;----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka karena itu Hakim berkesimpulan bahwa terhadap para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung terhadap para terdakwa tidak terdapat alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai pengecualian hukuman baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka terhadap para terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan sesuatu tindak pidana harus pula dinyatakan **bersalah**, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu pula kepada para terdakwa harus dipidana yang setimpal atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dihukum yang setimpal atas kesalahannya dalam pengadilan anak, tidaklah harus diartikan pada berat ringannya pidana penjara yang akan dijatuhkan, dalam arti pidana tersebut sebagai balas dendam atas perbuatan tersebut, akan tetapi dalam proses pengadilan anak hendaknya pidana penjara adalah merupakan alternatif terakhir bilamana sanksi lain yaitu tindakan, tidak lagi dapat dinilai efektif dalam membina para terdakwa;

Menimbang, bahwa proses peradilan yang sudah dijalani para terdakwa dan pidana / tindakan yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa hendaknya dapat menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi para terdakwa, sehingga para terdakwa tidak menjadi trauma dan tidak pula mengulangi kesalahannya dikemudian hari, serta yang lebih utama adalah agar dengan pidana / tindakan tersebut terdakwa tidak menjadi hancur dan gagal dalam menggapai cita-citanya, namun di sisi lain kepentingan dan hak-hak masyarakat juga harus mendapat perhatian yang seimbang;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan di atas, pengadilan melihat bahwa kesalahan tersebut tidaklah sepenuhnya dapat dibebankan kepada para terdakwa yang masih belia, yang masih belum sepenuhnya dapat menimbang baik buruk atas perbuatannya, akan tetapi semestinya kesalahan tersebut adalah juga merupakan bagian tanggung jawab dari lingkungan dan masyarakat serta keluarga para terdakwa yang lebih banyak mempengaruhi tindakan terdakwa tersebut, oleh karenanya kepada para terdakwa sepantasnya dinyatakan sebagai anak nakal;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan terhadap anak nakal adalah untuk pembinaan dan mengembalikan serta mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, sehingga karena itu pidana yang setimpal atas kesalahan para terdakwa tidaklah harus menghancurkan masa depannya;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa dapat terjadi karena kurang adanya pendidikan akhlak yang baik dari keluarga, lingkungan, dan masyarakat, di samping itu juga karena kurang adanya perhatian yang khusus terhadap tingkah laku anak dalam bermain dan berteman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melihat keadaan para terdakwa yang masih berusia belia, yang semestinya masih harus tetap dapat sekolah dan dapat dipacu untuk giat belajar guna meraih cita-citanya, untuk itu hakim melihat sanksi yang tepat dijatuhkan kepada para terdakwa yang telah dinyatakan bersalah tersebut adalah sanksi dalam bentuk tindakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan orang tua para terdakwa, di mana kedua orang tua para terdakwa telah menunjukkan keseriusan dalam menjalani proses persidangan anak-anaknya khususnya telah mengusahakan berbagai cara untuk berdamai dengan korban, menurut hakim setelah membaca Hasil Litmas No. 15/Litmas. An/I/2014/Bapas, tanggal 4 Pebruari 2014, maka kedua orang tua para terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk melakukan pengawasan dan bimbingan penuh terhadap tingkah laku anak, terlebih lagi selama persidangan berlangsung kedua orang tua terdakwa selalu hadir sebagai bentuk perhatian kepada anaknya, sehingga karena itu tindakan yang tepat diberikan kepada para terdakwa adalah dikembalikan kepada orang-tuanya;

Menimbang, bahwa sekalipun terhadap para terdakwa dinyatakan dikembalikan kepada orang-tuanya, namun untuk efektivitas tindakan tersebut, perlu tetap dilakukan pengawasan dan bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam hal ini adalah dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Denpasar, karena itu diperintahkan kepada Bapas Denpasar untuk tetap melakukan pengawasan dan bimbingan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun tujuan dijatuhkannya tindakan kepada para terdakwa tersebut adalah di samping agar para terdakwa tidak terhalang dalam menempuh pendidikannya, namun di sisi lain para terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa karena kepada para Terdakwa akan dijatuhi tindakan, maka terhadap para Terdakwa yang sedang menjalani penahanan untuk diperintahkan dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo berupa:

- 1 (satu) buah blackbery tipe 9790 warna hitam.
- 1 (satu) buah blackbery Dakota warna putih.
- 1 (satu) buah blackberry 8530 gemini warna merah.
- 1 (satu) buah samsung galaxy note II warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena seluruh barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara pidana lain, maka diperintahkan agar terhadap barang bukti tersebut dipergunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara lain ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan diberikan tindakan, maka kepada para terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang untuk besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan paraterdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa masih anak di bawah umur
- Para Terdakwa telah melakukan perdamaian
- Keluarga para Terdakwa telah berdamai dengan korban;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP dan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I: TERDAKWA I, Terdakwa II TERDAKWA II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;-----
2. Mengembalikan para terdakwa kepada orang tua atau Walinya dan tetap dibawah pengawasan dan bimbingan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Denpasar ; -----
3. Memerintahkan agar para Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah blackberry tipe 9790 warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah blackberry Dakota warna putih.
- 1 (satu) buah blackberry 8530 gemini warna merah.
- 1 (satu) buah blackberry Onyx Putih
- 1 (satu) buah samsung galaxy note II warna hitam.

Dikembalikan kepada SAKSI I. -----

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih No Pol. DK 3059
DR, Noka: MH1JF5135CK740171 Nosin: JF51E3724099 beserta
kunci kontak.
- Selembar STNK an. SAKSI II, alamat Jlt. Tukad Yeh Aya Ff IX No 7
Renon Denpasar

Dikembalikan kepada SAKSI II ;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **SELASA, TANGGAL 6 APRIL 2014**, oleh kami : **NURSYAM, SH, M.Hum** Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Denpasar, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim yang sama, dengan dibantu oleh **I NYOMAN SUARSANA, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **DEWA ARYA LANANG RAHARJA, SH** Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar dan PARA Terdakwa dengan didampingi oleh kedua orang tuanya masing-masing serta Petugas Bapas Denpasar ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I NYOMAN SUARSANA,SH

NURSYAM,SH.,M.Hum.